

Europas einziger Ausweg Wer Asyl begehrt, darf in die EU einreisen, und wer da ist, kann nicht abgeschoben werden. Um den Kontinent zu schützen, gibt es nur ein....

Europas einziger Ausweg; Wer Asyl begehrt, darf in die EU einreisen, und wer da ist, kann nicht abgeschoben werden. Um den Kontinent zu schützen, gibt es nur eine Lösung und sie ist legal, schreibt Klaus Geiger

Welt am Sonntag

20. Juli 2025

Copyright 2025 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: FORUM; LEITARTIKEL; S. 10; Ausg. 29

Length: 1081 words

Byline: Klaus Geiger

Body

In der Mathematik gibt es die sogenannten Millennium-Probleme. Es sind Fragestellungen, an denen die klügsten Köpfe über Jahrzehnte scheiterten und für deren Lösung jeweils eine Million Dollar Preisgeld ausgesetzt ist. Gäbe es einen solchen Wettbewerb für politische Fragen, die europäische Asylkrise stünde sehr weit oben auf der Liste. Das Problem lässt sich in drei Sätzen beschreiben. Erstens: Wer Asyl begehrt, darf in die EU einreisen. Zweitens: Wer in der EU ist, kann de facto nicht abgeschoben werden. Ergo drittens: Die EU-Grenzen sind ungeschützt gegen Asylzuwanderung.

Bisher gibt es drei Lösungswege, um aus dem Dilemma herauszufinden. Der erste ist illegal. Es ist das, was in Europa aktuell stattfindet. Obwohl sie gegen EU-Recht verstoßen, greifen viele Staaten zu Pushbacks, also Zurückweisungen an der Grenze. Das gilt auch für Deutschland, das sich auf eine Ausnahmeklausel im EU-Vertrag beruft. Die zweite Variante haben EU-Staaten unter Führung von Italien und Dänemark jüngst vorgeschlagen: Sie fordern, das Zurückweisungs-Verbot, das in Europa weltweit einmalig zum einklagbaren Recht geworden ist, weniger absolut auszulegen und so die juristische Selbstfesselung zu überwinden. Aber das Rechtsgeflecht ist über Jahrzehnte entstanden. Es zu reformieren wirft komplexe Fragen auf und ist, wenn überhaupt, nur langfristig realistisch.

Damit bleibt nur der dritte Weg, der anspruchsvoll ist, aber klug umgesetzt eine elegante Lösung verspricht: Es ist die Drittstaaten-Lösung, auch bekannt als Ruanda-Modell. Das Prinzip: Die EU verlagert die Asylprüfung in einen sicheren Drittstaat außerhalb ihres Territoriums. Großbritannien plante ein solches Modell in Ruanda. Weil Gerichte den Briten diese Lösung untersagten und parallel Italiens Versuch scheiterte, Asylverfahren nach Albanien auszulagern, verfestigte sich der Eindruck, das Modell sei nicht umsetzbar. Tatsächlich ist es aber der aktuell vielversprechendste Ansatz zur Steuerung der Migration. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte jüngst beim Besuch bei seiner italienischen Kollegin Giorgia Meloni, die Drittstaaten-Lösung sei natürlich nach wie vor eine Option. Man wolle sie prüfen trotz der Erfahrungen in Italien mit dem Albanien-Modell.

Europas einziger Ausweg Wer Asyl begehrt, darf in die EU einreisen, und wer da ist, kann nicht abgeschoben werden. Um den Kontinent zu schützen, gibt es nur ein....

Deutschland und mehrere EU-Staaten berieten am Freitag bei einem Migrationsgipfel über ein technisches Detail, das entscheidend für die Einführung des Drittstaaten-Modells ist: das Verbindungselement. Die Vorschrift besagt, dass Asylbewerber nur in Länder gebracht werden dürfen, zu denen sie eine Verbindung haben, familiäre Bande etwa. Schwarz-Rot hat sich im Koalitionsvertrag auf die Streichung des Elements verständigt, die EU-Kommission bereits einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Nur ohne Verbindungs-Vorschrift ist das Drittstaaten-Modell denkbar, bei dem Asylbewerber, egal welcher Herkunft, in einen Staat außerhalb der EU gebracht werden.

Dass das Prinzip funktioniert, wurde schon mehrfach bewiesen. Bei der pazifischen Lösung brachte Australien die Migranten auf den Inselstaat Nauru oder die zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus. Dort fanden die Asylverfahren statt. Auch bei positivem Bescheid war eine Aufnahme in Australien ausgeschlossen. Die Zahl der Ankommenden sank in der Folge extrem. Von 1999 bis 2001 waren mehr als 12.000 Migranten über das Meer nach Australien gelangt. Nach Einführung der Drittstaaten-Lösung waren es in sechs Jahren weniger als 300. Fast identisch war der Effekt, als das Modell nach einer vierjährigen Pause ab 2012 wieder aufgenommen wurde.

Ein zweites Beispiel für ein erfolgreiches Drittstaaten-Abkommen wird oft übersehen: der EU-Türkei-Deal von 2016. Anders als die Migrationsabkommen mit den nordafrikanischen Staaten, wo Europa andere Länder nur für den Grenzschutz bezahlt, hatte die Vereinbarung zusätzlich einen Austauschmechanismus : Die Türkei verpflichtete sich, ab einem Stichtag irregulär auf die griechischen Inseln gelangte Syrer zurückzunehmen. Für jeden dieser Migranten wurde ein Syrer aus der Türkei direkt in der EU angesiedelt. Die Zahl der Überfahrten von der Türkei nach Griechenland sank rapide, in den ersten drei Monaten 2016 lag sie bei drei Prozent des Vorjahreszeitraums.

Das pazifische Lösung und das Türkei-Abkommen zeigen exemplarisch: Es geht bei der Drittstaaten-Lösung im Kern darum, das Kalkül zu verändern. Sinkt die Chance, dauerhaft ins ersehnte Zielland zu gelangen, wird das Risiko zu groß, sich auf den gefährlichen Weg zu machen. Es kann nie darum gehen, Hunderttausende in sichere Drittstaaten zu bringen , schreibt der Migrationsforscher Gerald Knaus, einer der Architekten des EU-Türkei-Abkommens. Kein Drittstaat würde dies akzeptieren. Es gehe um effektive Entmutigung zukünftiger irregulärer Migration .

Die Drittstaaten-Lösung funktioniert und sie ist, anders als oft behauptet, legal. Entscheidend ist, dass der Drittstaat das Zurückweisungs-Verbot der Genfer Flüchtlingskonvention einhält. Das britische Modell wurde von Gerichten gestoppt, weil Ruanda eine solche Garantie nicht abgegeben hatte. Auch beim Albanien-Modell bemängelten Gerichte neben dem fehlenden Verbindungselement diese Schwachstelle. Aber das sind technische, lösbare Fragen, keine prinzipiellen Hindernisse. Die rechtswissenschaftliche Fachliteratur lässt keinen Zweifel daran, dass eine Verlagerung des Flüchtlingsschutzes in Drittstaaten zulässig ist , schreibt der Migrationsforscher Ruud Koopmans. Zahlreiche andere renommierte Experten stimmen ihm dabei zu.

Sowohl im britischen als auch im italienischen Modell aber fehlte ein Element: die parallele Aufnahme von Asylbewerbern über Resettlement sprich das Einfliegen einer bestimmten Anzahl anerkannter Flüchtlinge, die in Ländern fern der EU ihre Asylverfahren durchlaufen haben. Erst wenn solche legalen Kontingente die beste Chance auf eine Eintrittskarte in die EU sind, ist das Drittstaaten-Modell keine verkappte Abschottung, sondern eine faire und humanitäre Lösung. Dann gelangen nicht die Stärksten und Zahlungskräftigsten nach Europa, sondern jene, die Schutz am meisten benötigen. Nur dann kann sich Europa nachhaltig aus dem Dilemma seiner Asylkrise befreien.

Von den sieben Millennium-Problemen der Mathematik ist bisher übrigens nur eines gelöst: Die 1904 aufgestellte Poincaré-Vermutung wurde gut hundert Jahre später bewiesen. Die Drittstaaten-Lösung scheint aktuell die einzige Chance, dass es bei Europas Jahrhundertproblem der irregulären Migration schneller geht.

Original Gesamtseiten-PDF

Europas einziger Ausweg Wer Asyl begehrt, darf in die EU einreisen, und wer da ist, kann nicht abgeschoben werden. Um den Kontinent zu schützen, gibt es nur ein....

Migranten bei der Ankunft auf Kreta

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WSBE-HP

Subject: EUROPÄISCHE UNION (92%); LEITARTIKEL & KOMMENTARE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); POLITISCHES ASYL (89%); POLITISCHE PARTEIEN (77%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (77%); POLITIK (77%); EU-REGULIERUNG (76%); EUROPARECHT (76%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (71%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (63%); INSELN & RIFFE (62%); POLITICS (77%); GERMAN POLITICAL PARTIES (63%); DEPORTATION (89%); POLITICAL PARTIES (77%); EUROPEAN UNION REGULATION & POLICY (76%); POLITICAL ASYLUM (89%); EUROPEAN UNION INSTITUTIONS (71%); EUROPEAN UNION LAW (76%); ISLANDS & REEFS (62%); HEADS OF STATE & GOVERNMENT (77%); EUROPEAN UNION (93%)

Organization: EUROPEAN UNION (83%)

Geographic: EU-MITGLIEDSTAATEN (98%); OSTAFRIKA (90%); EUROPEAN UNION MEMBER STATES (98%); EASTERN AFRICA (90%); EUROPA (94%); AUSTRALIEN (90%); RUANDA (90%); ALBANIEN (90%); ITALIEN (90%); NAURU (78%); DÄNEMARK (78%); PAPUA-NEUGUINEA (78%); VEREINIGTES KÖNIGREICH (73%); DEUTSCHLAND (73%); GRIECHENLAND (58%); EUROPE (97%); ALBANIA (90%); ITALY (90%); NAURU (78%); GERMANY (73%); UNITED KINGDOM (73%); DENMARK (78%); PAPUA NEW GUINEA (78%); RWANDA (90%); AUSTRALIA (90%)

Load-Date: July 20, 2025